

労一 障害者雇用を巡る現状

1 障害者雇用の現状と課題 今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会 報告書(令和8年2月6日)

我が国の障害者雇用促進制度は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和 35 年法律第 123 号。以下「障害者雇用促進法」という。)の施行以来、障害者の職業の安定という法目的の下、障害者雇用率(以下「法定雇用率」という。)による障害者雇用義務制度をはじめ、事業主による雇用障害者の差別禁止や合理的配慮の提供義務、障害者職業リハビリテーション機関による就職支援等の様々な措置が講じられてきた。障害者雇用義務制度に係る法定雇用率は、障害の有無にかかわらず労働者となり得る機会を確保するという考え方の下、「労働者の総数」に対する「対象障害者である労働者の総数」(労働者には、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある者を含む。)の割合が基準とされてきた。また、こうした障害者雇用促進法に基づく措置以外にも、企業における障害者雇用に対する理解の広がりや経験の蓄積の大きな前進とともに、地域の就労支援体制の充実等も進み、障害者雇用の土台となる環境も大きく変化してきた。こうした背景の下、我が国の障害者の雇用状況については、直近(令和7年6月時点)の民間企業(常用労働者 40 人以上に限る。)における障害者雇用者数は 70.5 万人と、22 年連続で過去最高を更新する等、着実に進展している。とりわけ常用労働者数 1,000 人以上のいわゆる大企業においては、「ビジネスと人権」等の国際的な要請やコンプライアンス意識の高まりも背景にある中で、この約 20 年間で法定雇用率を達成する企業の割合が約3割から約5～6割に増加するなど、雇用促進の動きが見られる。

一方で、現在の我が国の障害者雇用に対する課題も指摘されている。例えば、課題の一つに、長年にわたる中小企業における障害者雇用の伸び悩みが挙げられる。常用労働者 100 人未満企業の実雇用率は、直近 10 年間で 1.55%から 1.94%と伸びてはいるものの、障害者を全く雇用していない企業(いわゆる「障害者雇用ゼロ企業」)も依然多く、障害者雇用が比較的停滞している状況にある。また、大企業や特例子会社がない地域において、障害のある働き手にとって地元の中小企業は重要な職場であり、今後、中小企業等における障害者雇用の場を更に広げていくために、雇用促進に向けた企業支援が一層求められている。

また、障害者雇用率制度(以下「雇用率制度」という。)の対象範囲についても、課題の一つである。雇用率制度に基づく雇用義務については、昭和 51 年から民間企業における身体障害者を対象として以降、平成 10 年には知的障害者、平成 30 年には精神障害者を対象に追加する等、順次拡大をしてきた。

雇用義務は、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者としての障害者に対して、雇用の場の確保を通じ、障害者の勤労権の保障を具体化する大変重要な制度である。一方で、事業主の経済活動の自由の一部である採用の自由に対する非常に強い制限として適用するものであることから、その双方の観点を十分に踏まえた検討が求められる。

☆**障害者の定義**(障害者雇用促進法*2 条 1 項) ※以下、「障害者雇用促進法」を「法」という。

「障害者」とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。

☆**障害者に対する差別の禁止等**(法 34 条・法 35 条)

- (1) 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。
- (2) 事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。

※積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うことは、不当な差別的取扱いとならない。(平成 27.3.25 厚労告 116 号)

☆**対象障害者の雇用に関する事業主の責務**(法 37 条 1 項)

全て事業主は、対象障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであつて、進んで対象障害者の雇入れに努めなければならない。

試験は次表の科目について行われます。

なお、試験問題の解答に当たり適用すべき法令等は、令和 8 年 4 月 10 日(金)現在施行のものとします。

2 障害者の法定雇用率(▲試験の対象は R8.4.10 時点施行の法令のため、少し出題しにくい?)

①経過措置: 令和 8 年 6 月まで

民間企業: 2.5% 国、地方自治体: 2.8% 都道府県等の教育委員会: 2.7%

②原則: 令和 8 年 7 月以降

民間企業: 2.7% 国、地方自治体: 3.0% 都道府県等の教育委員会: 2.9%

※除外率設定業種: 障害者にとって就業することが困難であると認められる職種

3 労働政策審議会障害者雇用分科会の議論テーマ

「障害者雇用納付金の納付義務の適用範囲を、常用労働者数が 100 人以下の事業主へ拡大すること」⇒この議論テーマを踏まえると、以下の論点に注意しておきたい。

(1)障害者雇用納付金制度の適用範囲について(法附則第 4 条第 1 項)

障害者雇用納付金制度は、原則として、障害者雇用義務のある全ての事業主に適用される一方で、企業の負担能力の観点から、当分の間、100 人以下の企業については、法定雇用率は適用しつつも、障害者雇用納付金の対象からは外すこととした。

(2)障害者雇用納付金及び障害者雇用調整金(法 54 条 1 項、2 項、令 17 条、法 50 条 1 項、2 項、令 15 条)

障害者の雇用に伴う事業主(常用労働者 100 人超)の経済的負担の調整。

- ・ 障害者雇用納付金(雇用率未達成事業主) 不足1人 月額 50,000 円徴収
- ・ 障害者雇用調整金(雇用率達成事業主) 超過1人 原則月額 29,000 円支給※

※10 人超の場合、超過人数分の単価を 23,000 円

☆厚生労働大臣は、納付金関係業務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。(法 49 条 2 項)

4 実雇用率と障害者数の算定方法

	週所定労働時間による区分		
	30 時間以上	短時間労働者	特定短時間労働者
		20 時間以上 30 時間未満	10 時間以上 20 時間未満
身体障害者	1 人(重度:2 人)	0.5 人(重度:1 人)	－(重度:0.5 人)
知的障害者	1 人(重度:2 人)	0.5 人(重度:1 人)	－(重度:0.5 人)
精神障害者	1 人	1 人(当分の間)	0.5 人

☆精神障害に「重度区分」は設けられていない点に留意！

5 障害者雇用促進法の理念 今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会 第10回資料

※下線部＋**ゴシック体**:研究会資料そのまま(最重要)、**ゴシック体のみ**:(ろ)注意喚起
(目的)

第1条 この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との**均等な機会及び待遇の確保**並びに障害者が**その有する能力を有効に発揮**することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその**職業生活において自立**することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の**職業の安定**を図ることを目的とする。

(基本的理念)

第3条 障害者である労働者は、**経済社会を構成する労働者の一員**として、職業生活において**その能力を発揮する機会**を与えられるものとする。

第4条 障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、**有為な職業人**として自立するように努めなければならない。

(事業主の責務)

第5条 全て事業主は、障害者の雇用に関し、**社会連帯の理念**に基づき、障害者である労働者が**有為な職業人**として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであつて、その有する**能力を正当に評価**し、適当な雇用の場を与えるとともに**適正な雇用管理**並びに**職業能力の開発及び向上**に関する措置を行うことによりその**雇用の安定を図る**ように努めなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)

第6条 国及び地方公共団体は、自ら率先して障害者を雇用するとともに、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるほか、事業主、障害者その他の関係者に対する援助の措置及び**障害者の特性**に配慮した職業リハビリテーションの措置を講ずる等障害者の**雇用の促進**及びその**職業の安定**を図るために必要な施策を、障害者の福祉に関する施策との**有機的な連携**を図りつつ総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。